

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1680/2530	บริษัทภูมิลาภ จำกัดฯ	โจทก์
	กรมบังคับคดี	จำเลย
	กรมบังคับคดี จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เท่ากับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินต้น 1,850,000บาท นับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2527 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2527

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ